我是說真的。

工務局陳局長世仁：

我知道，我們也非常小心在處理。

蔡議員育輝：

開放空間不開放已經講了那麼久了，請幫我播放一下你們的法令規定，這是你們規定的，主管機關要定期、不定期每年檢查，這條 289 條沒錯吧？110 年 10 月 2 日通過的，現在我們來看市政府檢查過幾次，不然先來看一下市政府的辦法。請教一下，假設你們都是共犯，因為你們知道開放空間最後都是騙人的，你們核准後卻又很少去檢查，這些建商的容積率都多了 20~30%，沒錯吧？你們會審查吧？大概都是 20~30%比較多，然後建商賺了錢之後就走了，那這個大廈自治管理條例的會員或者是主委、使用人就要面對違章，你跟我說現在有什麼法令可以處分，應該只有違章而已吧？有罰錢嗎？

工務局使用管理科紀科長延儒：

跟議座報告，要看他違規的情形，如果是屬於像議座早上講的柵欄、圍籬的話，這種是屬於違章的部分，我們會以違章的方式來處理。

蔡議員育輝：

不然以我們臺南市來說，對於現在已經發生的，你們是否有開過罰單？其實我算一算覺得你們工務局很惡劣，怎麼說你知道嗎？蓋房子的時候水溝阻塞了，你們都用勸導的方式，剛剛說的每一樣都是用勸導的方式，研考會主委，麻煩你上個簽呈，要求記工務局長警告一支，為什麼？我等會再跟你說明原因，我現在先說這個部分。

法令有沒有什麼規定可罰？一個建案可以多 20~30%的容積率，100 坪可以多 20~30 坪，房屋售出後建商賺了錢，買屋的人覺得是他們自己買的就將它圍起來，違章的部分你們開罰過嗎？科長，臺南市有沒有案例是你們開罰過的？你們有沒有開過任何罰錢的罰單？你們都只是勸導，或擇期改善，你們有沒有開過什麼罰單？

工務局使用管理科紀科長延儒：

我們現在目前遇到比較多的一種狀況是設有圍籬。

蔡議員育輝：

那圍籬的部分你們有沒有開過罰款？或是只有勸導而已。

工務局使用管理科紀科長延儒：

圍籬的部分會以違章的方式要求他們限期改善，目前接到我們通知的社區原則上目前大部分都會自行改善，但是有些也是需要一些時間，那另外一種樣態……

蔡議員育輝：

你先聽我說，整個臺南市有幾十件，但是你們每年就檢查這麼幾件，這樣子拖拖拉拉的，科長、局長不然由我來負責檢查，我一天就可以全部檢查完，都是設有圍籬的比較多，設有圍籬的是佔多數，有 2 種方式一種是廣場式的，一種是街道式的，總共才幾十件而已，你們每年卻才檢查 10 件，我一天就可以全部檢查完了，相信嗎？你們這樣叫做放水，叫做圖利，明明知道一個建案核准開放空間可以多好幾十億，但是建商賺了錢之後就走了，然後給這些管理人之後，你們就去檢查違章等等，所以局長你要去蒐集資料，別的縣市對於開放空間這個部分已經不再核准了，全部都拆光了，只有我們臺南市沒有這麼做而已，還分 3 年，一年沒檢查幾件，這樣有道理嗎？

工務局陳局長世仁：

其他縣市的部分我們會來蒐集相關的資料，我們會來做個處理。

蔡議員育輝：

我昨天才剛問過而已，不然我怎麼敢在這邊說，若是沒有證據的話我不會提出來質詢。

工務局陳局長世仁：

我知道，所以說我們來…

蔡議員育輝：

局長，市長已經有答應了，開放空間叫你們訂辦法，以後不要再核准了，這都是在欺騙社會的，你們跟這些建商都是在騙市政府的錢，也不開單罰款。

工務局陳局長世仁：

我們不會跟建商有任何的關係，議座你講的這個部分我們會去蒐集資料，看目前其他六都的情形到底是怎麼樣，我們再來做後續的處理。

蔡議員育輝：

開放空間別的縣市都拆光了，也不再核准開放空間了，因為 10 件大概有 9 件是在騙人的，我有說錯嗎？不然明天我不要來議會，你陪我每一件去檢查，都是設有圍籬圍起來看不到開放空間，或是門很小，那要如何供公眾進去？大部分都是騙人的居多，我敢保證，不然我們來打賭，都是在騙我們政府的錢，這是為什麼我會說你們跟建商勾結的原因。

工務局陳局長世仁：

我們沒有跟建商有任何的…

蔡議員育輝：

不然你們就不要核准，明明知道後續的部分都是假的。

主席：(蔡議員蘇秋金)

請 Ingay Tali 穎艾達利議員發言，發言後休息 10 分鐘。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席。工務局局長，我們之前講了一些路樹的問題，其實廣泛來講，生態的部分還是要解決，PPT 上面的就是我們之前在處理和緯路五段的部分，也是施作之後甚至快要到完工前，我們才有機會去認識這個案子，那時才知道，雖然說在設計的時候，在靠近四段的方向地下有做 2 個大型涵洞，就是在左下圖的左下角這個地方，可是實際上陸蟹也不是只有在那個地方才會過馬路，甚至牠也不知道要從哪邊才可以過馬路，以生物性來講的話，包含像青草崙這個地方也都一樣，「降海釋幼」的狀況之下，牠就是生物本能直接往水氣來源的方向走，所以也沒有辦法要求說牠遵守規則，你也沒有看過警察在開單說你這陸蟹沒有好好去走，這是不可能的，所以那時候才講，我是一個笨蛋，右邊是我自己手繪的圖，當時就想說我們在不改變這個既有的功能裝置下，是不是能夠做一個補償性、補充性的措施，比方我們在中間的這個，這也不算是紐澤西護欄，中間那個算什麼？分隔帶嗎？還是什麼？

工務局陳局長世仁：

應該是紐澤西護欄，還是欄杆嗎？

Ingay Tali 穎艾達利議員：

那個不是欄杆，那是水泥的。

工務局陳局長世仁：

那就是紐澤西護欄。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

是紐澤西護欄，我們想說是不是能多開幾個口？甚至在多開幾個口的同時，能夠在它鄰接路面的部分刨凹一點，那陸蟹從任何一邊過來碰到這個凹槽自然就會被帶著走，會橫著走到你們預留的洞，或者是我下面那邊做的就是如果有橫向的截水溝，可以讓牠走到截水溝的時候往下掉，掉到下面這個有點像水井的地方，讓牠循著水井進到牠的截水溝面，又可以再通過路面，但好像也不會是這樣做，最後我知道在靠五段中段的部分有拉幾個溝出來；我說這件事情是想要提醒，其實臺南市的市轄境內有非常多的生物敏感區，不要在事後才在想說要怎麼做，到那時候可能更曠日費時，而且要多花很多工程費用，我們是不是可以就既有所掌握的，比方包含中央的、官方的到地方的、民間的，有關於比方像諸羅樹蛙、穿山甲、黑面琵鷺、凹狠圓軸蟹等等這些比較需要再多照顧的，去做一些比方說經過道路什麼等等，我們在做公共工程的時候其實預先就做一些先進的想法，留生物廊道也好，注意那邊照明的問題也好，像陸蟹可能你們後來也都知道，如果路燈過亮的話，其實會讓牠誤以為是月亮方向，所以就容易搞錯、迷失等等諸如此類的，我覺得這一部分是可以提早去做，那更不用講之前我在農業單位的時候有提到有關於窗殺的房子，我們一直在推綠建築，結果建出來的東西一大堆玻璃帷幕，像成大那個綠建築有獲獎，結果玻璃帷幕那麼明確的東西，卻沒有做任何一個防止窗殺的狀況，一樣照衝，這樣子說起來是什麼綠建築？含血的綠建築，臺南市做那麼多工程的金質獎，有沒有去考慮到「命」這件事情？所以我想這部分不要造成事後的困擾，可以在一開始進行公共工程擘劃、在道路設計等等的時候就預先先想到，如果是有預先想到，就可以跟地方溝通讓大家知道這是好事，不會阻礙地方上的發展，甚至因為我們保持生態，可以讓更多的人來到這個地方觀察，那來到這邊後就多少會有消費，甚至會住在這裡，這樣的話是不是對於地方上也會有幫助。

工務局陳局長世仁：

跟議座大概簡單的說明，在整個工程道路的闢建或是橋梁的闢建過程當中，我們在做規劃的時候會去做一個生態的調查，看這個地區到底有什麼樣的情形，那牠的生活的習性是怎麼樣，我們怎麼樣更友善。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

說穿了其實這些調查很多人都做了，資料也都有，只是你視而不見而已，除非說是非常大型的個案要啟動環評或怎麼樣，那些東西早就有了，大家都知道，只是說你有沒有把他當成是你在進行工程建設時候的一個思考點，有沒有內化進去？好嗎？

工務局陳局長世仁：

好。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

所以你看我們已經內化這些所謂人行的友善部分，無障礙設計、開放空間設計等等，臺南市做為一個一直強調友善的城市，你看上從市長下到各個局處首長，都是感覺非常

的親和、非常友善的狀況之下，我們是不是能夠把這個生態友善的觀念融進我們的公共工程建設裡面，好不好？

工務局陳局長世仁：

好。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝你們。

主席：（蔡議員蘇秋金）

休息 10 分鐘。

繼續開會，請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

研考會主委，你今天聽我說完後回去上個簽呈，說蔡育輝議員建議市長記陳世仁局長口頭警告一次，怎麼說呢？以前因為治水不是很成功，百姓為了避免淹水會將水溝做得高一點，這是根據法令沒有錯，測溝做過高妨礙水流要開罰，今天很多議員也有提到，但是之前總質詢的時候，市長有答應假設沒有影響水流的時候，希望就不要開單：以前臺南市常常淹水，那淹水了百姓怎麼辦？百姓只能自力救濟，所以就將水溝做高一點，這樣才不會淹水，當時工務局都沒有意見，因為縣政府沒有經費可以協助，常常淹水，一年可能會淹 4、5 次，像我的服務處就淹了 5、6 次，但是沒有辦法，當時的市政府就沒有錢，所以大家就只能自力救濟將水溝做得高一點，幾十年下來也沒有意見，結果最近法令出來了說要開罰，今天很多議員都有提到，李議員等等議員都有提到，我在總質詢的時候市長也說了，局長，那像 PPT 上面這個你們有沒有去開單？我蔡育輝的服務處被開單，我自己改善完成後，民進黨黨部的就不用開單嗎？到現在你們有沒有開單？科長，你們有沒有開單？有沒有開？

工務局養護工程科范科長炅燁：

報告議座，因為這個部分是如果有人…

蔡議員育輝：

我已經講 1 年了，這樣是在欺負我們在野黨嗎？像柯文哲一樣先收押。

工務局養護工程科范科長炅燁：

這個部分有人檢舉的話，就會由公所那邊去做處理。

蔡議員育輝：

我在議會公開講不算檢舉的話，算什麼？你是將我當作外星人嗎？我的服務處被你們開單，所以我就自己改善不要造成你們的困擾，我在議會說民進黨黨部的也很高，希望你們請他們改善；長期以來縣政府沒有錢協助百姓處理淹水的問題，所以只能自力救濟將水溝做高一點，因為以前常常淹水，不像現在的治水做得比較好，所以市長在議會公開講的，假設沒有影響水流的時候，希望不要開單，有嗎？局長，當時你做局長了？陳局長有沒有？還是我需要再播市長的錄音帶給你們聽，你們現在找百姓的麻煩寄通知給他們，所以百姓就來跟議員陳情，他們將水溝做得比較高但是明明沒有影響水流，所以沒有開單，對不對？陳局長那時你來了沒？

工務局陳局長世仁：

我來了。

蔡議員育輝：

來了的話，那市長說的話你們不就沒有在聽？所以我會說你們惡劣的原因就是這樣，開放空間你們就訂了管理辦法想辦法幫他們解套，那這個部分你們也想個辦法看能不能解套，知不知道？你看你們訂的辦法開放空間要隨時開放，現在卻說基於公眾使用安全需要。

工務局陳局長世仁：

他若是違反建築物技術相關規則，我們都會去做檢查，檢查後我們會給他們一個定期改善的期間。

蔡議員育輝：

不是這個樣子，主要是有人檢舉的話，你們就會去檢查，然後要求他改善，像有人檢舉我，你們要求我改善我就改善了，不然我要當壞榜樣讓你們來糾正我嗎？

工務局陳局長世仁：

所以我們科長剛剛有講，以那些斜坡道來講的話，如果有檢舉我們才會做處理。

蔡議員育輝：

你們要每個都改善，不管有沒有妨礙水流，你們都要人家改善，我現在在跟你們講的就是你們的自治條例是不是可以像這個你們自己訂的辦法一樣幫百姓解套？市長說若是沒有妨礙水流的話，可以予以通融，對不對？

工務局養護工程科范科長炅燁：

跟議座報告，剛剛議座講的那個法令是我們自己的自治條例，但是在中央的法規上就有限制，中央的市區道路條例 16 條就有限制。

蔡議員育輝：

所以就是沒有辦法幫他們解套就對了？

工務局養護工程科范科長炅燁：

中央條例就有這個規定。

蔡議員育輝：

所以都沒有辦法就對了，如果被檢舉的話就一定要被開單，對不對？那為什麼我檢舉民進黨的時候，你們都不去開單？你們以為我在議會說現在是民進黨執政，為了不要影響蔡秋蘭的形象，民進黨違規了你們應該也要去開單請他改善。

工務局陳局長世仁：

剛剛議座講的這個部分，其實我是今天才看到。

蔡議員育輝：

我之前開會的時候就有說過了。

工務局陳局長世仁：

我不知道是什麼時候，在今天之前我沒有看過。

蔡議員育輝：

時間、地點都有，我在議會有講過，局長，我總質詢的重點今天都跟你們演練了，市長有講要求你們改善開放空間的辦法，你們要好好訂，我最後再問你，我現在申請開放空間多了 20%，假設我有 1 千坪就多了 200 坪可賣，若是 1 坪 40 萬元的話，我就多了 9 千萬元，不要說 9 億元，若是他們違規的話，我們可不可以將錢要回來，不然都被

當做笨蛋無緣無故圖利他們。

工務局陳局長世仁：

那是違章，所以沒有相關的罰則。

主席：（蔡議員蘇秋金）

請王宣貿議員發言。

王議員宣貿：

謝謝主席，我先就教工務局這邊，關於柳營櫻花滯洪池特色公園，之前就有提到遮陽的問題，後來有解決的辦法嗎？

工務局陳局長世仁：

跟議座報告，當初有提國土管理署的相關經費去做處理，國土管理署這一個部分如果有發包剩餘款或怎麼樣的話，我們才會用後續的發包剩餘款接續來做遮陽設施的處理。

王議員宣貿：

之前我們地方有提過太陽能板，但是引起很大的抗議，所以才會要求是不是用其他方式來爭取，這部分要拜託你們再加強努力一下，結餘款的部分應該也差不多了吧？！

那第二點就是新營特色公園，經費 1 千萬已經委託給體育局，但是我之前有提過，就是這 1 千萬經費過去之後，工務局有沒有關心過後來這 1 千萬他們設計的如何？

工務局陳局長世仁：

這個部分我請科長跟您說明。

工務局公園管理科林科長志穎：

報告議座，目前看他們的設計圖是會做一個比較大的溜滑梯，另外還有一個體能區，有點像體育場目前的配置。

王議員宣貿：

因為我覺得這 1 千萬好像有點被吃掉的感覺，所以是 1 千萬的溜滑梯？

工務局公園管理科林科長志穎：

沒有，溜滑梯跟那個體能區，還有其他一些部分的遊具。

王議員宣貿：

這樣子對一般的民眾來說，會覺得你們拆完後只剩一個溜滑梯，他們會說這 1 千萬是花到哪裡去了？

工務局公園管理科林科長志穎：

那是一個比較大的溜滑梯，而且是一個迷宮類型的溜滑梯，跟一般的溜滑梯不一樣。

王議員宣貿：

我是希望你們要去關心一下這個部分，因為我之前在質詢體育局的時候，他說有這 1 千萬進來嗎？這個影片我可以播給你們看，所以才會一直擔心說是不是這 1 千萬他們把它給混進去了？

工務局陳局長世仁：

我請公園科來看整個特色公園的預算書，到底建築師出來的預算書的編列的情形是怎麼樣？看裡面是不是有滿足 1 千萬的程度，好嗎？

王議員宣貿：

好。

工務局陳局長世仁：

謝謝。

王議員宣貿：

另外一個部分，剛好講到公園科，有很多民眾希望新營綠都心可以增加比較多的體健設施，我們這邊跟其他議員同仁都有去會勘，這部分在這裡特別提出來拜託你們多協助一下。

工務局公園管理科林科長志穎：

好，這沒問題。

王議員宣貿：

再來我要感謝工務局，先前颱風的時候，你們很儘速的在一個月內就修復好大埔橋的便橋，目前颱風又要來了，希望你們請廠商多注意一下，避免同樣的情形再次發生，雖然有保險，但是橋斷了的話，對於民眾來說是就會有困境，這部分再拜託你們一下。

再來，我看到你們報告裡面有衛福部新營醫院的長照住宿的新建工程好像被退回，不是退回，是標不出去，是不是可以給我相關的資料，我來研究一下到底是差在哪裡？

工務局陳局長世仁：

這個部分其實不是我們的關係，是新營醫院委託我們來辦理。

王議員宣貿：

我知道由你們來承辦。

工務局陳局長世仁：

所以說相關的發包發不出去的話，如果是預算編列不足的話，我們也會請他們再把相關的預算籌措足夠後，再來做後續發包的接續工作。

王議員宣貿：

好，謝謝。

另外一個部分，我想要討論建照跟使照的部分，其實我已經接到很多個案件，就是我們在核准建照、使照的時候，當成屋還在蓋的時候，排水似乎都沒有跟區域排水接上的概念，就是說廠商蓋他自己的水溝，但是不會接到外面的水溝，我接過這樣的案件，我們到底有沒有在做審查？就是在區域排水的連結上，這部分有一個專有名字叫做…

工務局陳局長世仁：

排水聯審。

王議員宣貿：

是，排水聯審，我們是不是有在做這個部分？因為我遇到的幾件好像就是沒有做排水聯審，已經發完建照、使照之後才在做排水聯審，所以後來廠商就說沒有關係，我們房屋已經賣完了，排水排不出去要自己想辦法，而且土地又是別人的，所以民眾都很慘，所以這部分我要拜託工務局，排水聯審是不是可以納到發照之前？還是怎麼樣的狀況，可以說明一下嗎？

工務局建築管理科蔡科長亨旺：

跟議座報告一下，其實整個未開闢道路的精神，是由起造人自己去開闢面前那一段，那面前那一段當然起造人為了要銷售，他應該要想辦法解決整個區域排水的問題。

王議員宣貿：

但是他已經銷售完了，你們建照、使照都發出去了，都賣完了，他就不用解決了，所以我覺得你們要納在之前，就是說在排水做好之後，再發給他使照之類的，這部分我覺得你們要好好思考一下，避免造成今天好像也有其他同仁提到，不管是路燈上的問題或是排水上的問題，都有這樣的困難，因為這次颱風來，好像造成了幾件是這樣的狀況，才發現有這個問題存在，這部分我要拜託你們研究一下。

工務局建築管理科蔡科長亨旺：

了解，謝謝。

主席：（蔡議員蘇秋金）

請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

陳局長你看你們惡不惡劣？任由建商、蓋房子的人讓水溝阻塞，這是王宣貿說的，全臺灣都沒有開過任何的單，臺南市都沒有開過任何的單，你相信嗎？水溝的污染任由他們在蓋房子的期間都沒有做清理，你相不相信你們都沒有開過任何的單？這樣惡不惡劣？所以有時候如果有建商請吃飯的話，工務局不要一次有5、6桌的人出席，你知道嗎？只要你去就好，不要整個科室的人都去。

工務局陳局長世仁：

我也沒有去。

蔡議員育輝：

你們裡面就有5、6桌的人出席，不然我播放照片給你看。

工務局陳局長世仁：

我跟議座報告…

蔡議員育輝：

儘量要迴避，好嗎？

工務局陳局長世仁：

一定是會迴避，那是因為…

蔡議員育輝：

不然有史以來就不曾有5、6桌的人出席，你們這次卻有5、6桌的人出席，人家介紹工務局，每個單位…

工務局陳局長世仁：

我想議座您這樣講的話其實有言過其實的感覺。

蔡議員育輝：

我本人就在那裡，哪有言過其實？你們有5、6桌的人出席不是事實嗎？就在總理大餐廳，還要我再說嗎？水溝有沒有開單？你們有沒有開過勸導單，有沒有針對他們造成水溝阻塞開過勸導單？現在就說給百姓聽，你們都不去檢查。

工務局陳局長世仁：

如果是塞住的情形，我們在發使用執照之前就會叫他做一個立即處理的工作。

蔡議員育輝：

這樣的意思是如果房子蓋了5年，那在使用執照核准前的這5年都塞住沒有關係嗎？你們應該要去檢查，並針對水溝阻塞開單，你們有沒有開？

工務局陳局長世仁：

要開單也要有相關的法令可以有相關的處罰，所以說我們在…

蔡議員育輝：

我不一定專業，水溝這樣子塞住是沒有關係的嗎？

工務局陳局長世仁：

水溝塞住當然不行，問題是我要開單的話，要有相關的法令才能去開單。

蔡議員育輝：

那不行的話不能開單嗎？我請教一下，局長，我不一定內行，他在蓋房子的時候 2 邊的水溝都塞住，水不通的話，沒有辦法開單嗎？

工務局陳局長世仁：

我們會要求他要將相關的水溝暢通後，才會發使用執照。

蔡議員育輝：

那在蓋房子期間，塞了 5 年都沒有法令可以開單嗎？像剛剛那個側溝，你們就可以開單？有沒有法令？沒關係您請坐，我不專業，可不可以開單？

工務局養護工程科范科長炅燁：

報告議座，針對廢棄物清理法裡面的規定，在側溝裡面有堆置雜物的話，是可以用廢清法去做處理。

蔡議員育輝：

你們不能開單，要別的局處開單就對了？是不是？

工務局養護工程科范科長炅燁：

因為我們的規定上沒有這種…

工務局陳局長世仁：

因為我們法令沒有…

蔡議員育輝：

沒有關係，那你們有沒有通知環保局去開單？你們有沒有去檢查？

工務局陳局長世仁：

我們只有檢查…

蔡議員育輝：

責成要改善，你們沒有責成相關單位去開單，所以很多房子蓋好後水溝塞住了，你們沒有責任，我的意思就是這個，當他們需要建照，你們不給他們的時候，他才會去暢通。

工務局陳局長世仁：

其實我們不給他使照，對他們來說比去開這張單還要更嚴重。

蔡議員育輝：

你這樣說，從房子開始蓋就塞了 5 年，5 年後要申請使照的時候才來暢通，意思是這樣嗎？不是這樣嗎？

工務局陳局長世仁：

不是，在他蓋的過程當中，我們發現有塞住的話，他就要馬上處理，我們如果有發現這個問題的話，會要求他馬上處理。

蔡議員育輝：

局長，我跟你們要個資料，今年就好，從 1 月 1 日到現在，你們通知過幾次要求他們改善？請將資料給我，好不好？

工務局陳局長世仁：

我們只要有發現就會去通知。

蔡議員育輝：

市長那天在施政報告的時候，我有講到開放空間不開放要求你們改善，你們說這個會期要改嗎？

工務局陳局長世仁：

您剛剛提的那 2 件，其實那一天我們的同仁就已經有去檢查了。

蔡議員育輝：

好。局長，告示牌你們可不可以訂定標準？不要訂那種字很小的，我現在在說你們的管理開放維護辦法，可以嗎？可以很明顯的讓百姓都看得到嗎？開放空間的部分，你們要核准他們多 20%的容積率，明顯都沒有貼公告，你們可不可以訂個標準告示牌要多大、多寬？

工務局使用管理科紀科長延儒：

這個當初在核定開放空間的時候，都有相關的規定，我們在檢查的時候就會依照當時的圖說去要求。

蔡議員育輝：

我現在要求你們要有固定的模式，告示牌要做多寬？要設置在什麼地方？有些放的位置被樹木遮住了，根本就看不到，門都做得很小，我們再來看耘非凡，臺南市最好的，門開這樣可以嗎？請播一下耘非凡的照片，你們有去檢查過，耘非凡這樣可以嗎？這樣誰可以進去？你跟我說，誰知道這是開放空間？容積率多了好幾十億元，他賺走了，而這個頂多是違章而已，違章又能怎麼樣？

工務局陳局長世仁：

跟議座報告，像耘非凡的這個案子，現在過幾天我們會再去做復查的工作，看他們到底有沒有去做一個…

蔡議員育輝：

局長，我現在在跟你說制度，你們在修改的期間，最後我跟你問個問題，他現在申請容積率多 20%，多了約 20 億元，若是他們蓋好後，是違章的話，這 20 億元要不要得回來？

工務局陳局長世仁：

如果是違章的話，我們會要求他們拆掉。

蔡議員育輝：

你們頂多是依違章規定來做，20 億元也一樣給他們，對不對？

工務局陳局長世仁：

所以他就要拆除到變成是一個開放空間。

蔡議員育輝：

我現在說的跟你的不一樣，他騙了大家之後多了 20 億元的價值，而我們違章拆一